

RECURSO CÍVEL Nº 5066405-21.2024.4.02.5101/RJ**RELATORA:** JUÍZA FEDERAL CAROLINE MEDEIROS E SILVA**RECORRENTE:** INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS (RÉU)**RECORRIDO:** CARLA GABRYELLA DA SILVA (CURADOR) (AUTOR)**RECORRIDO:** MARIA DE LOURDES DA SILVA (ABSOLUTAMENTE INCAPAZ (ART. 3º CC)) (AUTOR)

ADMINISTRATIVO E CIVIL - RESPONSABILIDADE CIVIL DO INSS POR ENTRAVES NA IMPLANTAÇÃO DE AUXÍLIO DOENÇA E APOSENTADORIA POR INVALIDEZ PERMANENTE CUJO DIREITO FOI JUDICIALMENTE RECONHECIDO - IMPLANTAÇÃO INICIAL QUE DESCONSIDEROU O ADICIONAL DE 25% PREVISTO NO ART. 45 DA LEI Nº 8.213/1991 - SUSPENSÃO INDEVIDA OCORRIDA 1 MÊS APÓS A IMPLANTAÇÃO JÁ DEFICIENTE - RESTABELECIMENTO QUASE 3 MESES APÓS E PERMANÊNCIA DE ÓBICE NA RETIRADA DE VALORES PELA RECUSA NO CADASTRAMENTO DE PROCURADOR NO MEU INSS - ENTRAVES DECORRENTES DE SERVIÇO DEFEITUOSO POR NEGLIGÊNCIA QUE PRIVOU A AUTORA DO RECEBIMENTO DA VERBA DE NATUREZA ALIMENTAR E AINDA LHE OBRIGOU A PETICIONAR SUCESSIVAS VEZES PERANTE O JUÍZO SENTENCIANTE - RENITÊNCIA DO INSS NO CORRETO CUMPRIMENTO DO COMANDO JUDICIAL - DANOS MORAIS INDENIZÁVEIS - RECURSO DO INSS CONHECIDO E PROVIDO EM MÍNIMA PARTE APENAS PARA JUROS E CORREÇÃO MONETÁRIA INCIDAM PELA SELIC - SENTENÇA SUBSTANCIALMENTE MANTIDA.

ACÓRDÃO

A 7ª Turma Recursal do Rio de Janeiro decidiu, por unanimidade, CONHECER DO RECURSO DO INSS E DAR-LHE PROVIMENTO EM MÍNIMA PARTE, para mantendo substancialmente a sentença de origem, apenas fixar que incidirão sobre o valor indenizatório moral de R\$ 3.000,00 juros e correção monetária pela SELIC a partir do arbitramento conforme súmula 362 do STJ. O INSS é isento do pagamento de custas processuais (art. 4º, I, da Lei 9.289/1996). Deixo de condená-lo ao pagamento de honorários advocatícios pelo provimento ainda que mínimo do recurso interposto a teor do art. 55 da Lei 9099/95. A presente decisão foi REFERENDADA pelos demais integrantes da 7ª Turma Recursal, conforme artigo 7º, IX, alínea b, do Regimento Interno das Turmas Recursais da 2ª Região (Resolução nº TRF2-RSP-2019/00003, de 8 de fevereiro de 2019). Intimem-se as partes. Publique-se. Com o trânsito em julgado, certifique-se e, após, remetam-se os autos ao Juizado Especial Federal de origem, com a devida baixa. É como voto, nos termos do voto do(a) Relator(a).

Rio de Janeiro, 19 de março de 2025.

5066405-21.2024.4.02.5101**510015612650 .V3****RECURSO CÍVEL Nº 5066405-21.2024.4.02.5101/RJ****RELATORA:** JUÍZA FEDERAL CAROLINE MEDEIROS E SILVA**RECORRENTE:** INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS (RÉU)**RECORRIDO:** CARLA GABRYELLA DA SILVA (CURADOR) (AUTOR)**RECORRIDO:** MARIA DE LOURDES DA SILVA (ABSOLUTAMENTE INCAPAZ (ART. 3º CC)) (AUTOR)**RELATÓRIO**

Presentes os pressupostos recursais, conheço do recurso interposto.

Cuida-se de demanda por meio da qual a parte autora, portadora do Vírus HIV, visa em face do INSS indenização por danos morais em razão da implantação do benefício auxílio doença, retroativo à data do requerimento (05/03/2021) com conversão em aposentadoria por invalidez a partir de sua incapacidade permanente para o labor, em 05/07/2021, quando passou a

depende do acompanhamento de terceiros, segundo apurado em perícia realizada no bojo do processo 5010631-48.2021.4.02.5121 julgado em 21/02/2023, ter sido indevidamente implantado sem considerar o adicional de 25% previsto no art. 45 da Lei nº 8.213/1991 além de ter sido indevidamente cessado em maio de 2023, com restabelecimento somente em agosto de 2023, o que lhe obrigou a ter de peticionar várias vezes perante o Juízo sentenciante a fim de que a obrigação constante do dispositivo fosse devidamente cumprida.

Ainda, informa que em 04/2023 quando foi suspenso o benefício ficou impedida de requerer a inclusão de procuradora no Meu INSS e, portanto, mesmo com o restabelecimento do benefício em 28/07/2023 não conseguiu receber os valores - vide petição juntada ao evento 1 - anexo 18.

A autora juntou ao evento 1 - anexo 12 documento que comprova a admissão do INSS de que houve a suspensão de seu benefício por erro sistêmico:

Assunto: CUMPRIMENTO DE DECISÃO JUDICIAL

MM. Juiz,

Em atenção ao contido no evento 75, esclarecemos que, **por inconsistência sistêmica, o benefício havia sido suspenso.**

Desta forma, foi solicitado ao setor responsável a retirada da marca de erro, sendo automaticamente restabelecido o benefício.

Esclarecemos ainda que o processamento da informação deverá ocorrer quando do processamento da mácia que acontece **por volta da segunda quinzena do mês de agosto**, quando ficará disponível a informação do pagamento dos créditos.

O Juízo de origem julgou **procedente** o pedido condenando a autarquia previdenciária ao pagamento de R\$ 3.000,00 em razão dos prejuízos morais suportados pela autora.

O INSS interpôs recurso inominado pugnando pela reforma da sentença ao argumento de ser descabida indenização por danos morais pelo indeferimento ou mora na análise de benefício previdenciário.

Por fim, pugna pela improcedência do pedido e subsidiariamente " *requer a reforma para que o índice de correção monetária aplicável ao caso seja o INPC e a taxa de juros seja o aplicável a caderneta de poupança. A partir da competência janeiro/2022, para fins de atualização monetária, de remuneração do capital e de compensação da mora, que seja adotada a SELIC (a EC n. 113/2021 iniciou sua vigência em 9/12/2021, data de sua publicação).*"sic

É o breve relatório. Decido.

VOTO

Passo ao exame do recurso do INSS.

No caso, a indenização por danos morais é patentemente devida, na medida em que o INSS por meio de seus serviços notadamente deficientes, impingiu à autora danos morais extraordinários que extrapolam em muito meros aborrecimentos cotidianos, haja vista que segundo análise detida dos autos houve a suspensão indevida da verba de natureza alimentar; o pagamento deu-se em contrariedade ao dispositivo da sentença proferida no processo nº 5010631-48.2021.4.02.5121, desconsiderando o percentual de 25% previsto no art. 45 da Lei nº 8.213/1991 e, por fim; a autarquia previdenciária opôs óbices ao recebimento da verba pela não-aceitação do cadastramento de procurador perante o Meu INSS e, portanto, a cada passo conquistado pela autora na seara judicial a fim de ter satisfeito seu direito surgia outros entraves decorrentes da negligência ostensiva do INSS em fazer cumprir a contento o comando judicial proferido em 21/03/2023, o que fez com que a autora tivesse de peticionar ao Juízo informando o cumprimento inadequado, o descumprimento pela suspensão indevida e o fato que lhe impediu a obtenção dos valores mesmo depois de o benefício haver sido restabelecido, o que se arrastou até meados de dezembro de 2023.

Conquanto o Juízo sentenciante tenha imposto astreintes, verifica-se exacerbada renitência da parte do INSS, o que faz com que seja responsável por indenizar danos morais caracterizados pela dificuldade exacerbada encontrada pela demandante, permanentemente

incapaz para a atividade laboral, em conseguir satisfazer seu direito à percepção de valores decorrentes dos benefícios de auxílio-doença e aposentadoria por invalidez permanente reconhecidos judicialmente e que possuem nitido caráter alimentar.

Destarte, com relação ao caráter devido da indenização impugnada, não se tem dúvidas quanto ao acerto do juízo de origem que também fixou de modo razoável a pertinente indenização em R\$ 3.000,00, o que deve ser mantido ante a compatibilidade com os valores fixados por este colegiado em casos análogos.

Contudo, assiste razão ao INSS em pretender a aplicação da SELIC em razão da EC n. 113/2021.

Ante o exposto, voto por **CONHECER DO RECURSO DO INSS E DAR-LHE PROVIMENTO EM MÍNIMA PARTE, para mantendo substancialmente a sentença de origem, apenas fixar que incidirão sobre o valor indenizatório moral de R\$ 3.000,00 juros e correção monetária pela SELIC a partir do arbitramento conforme súmula 362 do STJ.** O INSS é isento do pagamento de custas processuais (art. 4º, I, da Lei 9.289/1996). Deixo de condená-lo ao pagamento de honorários advocatícios pelo provimento ainda que mínimo do recurso interposto a teor do art. 55 da Lei 9099/95. **A presente decisão foi REFERENDADA pelos demais integrantes da 7ª Turma Recursal, conforme artigo 7º, IX, alínea b, do Regimento Interno das Turmas Recursais da 2ª Região (Resolução nº TRF2-RSP-2019/00003, de 8 de fevereiro de 2019).** Intimem-se as partes. Publique-se. Com o trânsito em julgado, certifique-se e, após, remetam-se os autos ao Juizado Especial Federal de origem, com a devida baixa. É como voto.